

0003701-93.2018.8.26.0565
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Pedro Corrêa Liao
Comarca: São Caetano do Sul
Foro: Foro de São Caetano do Sul
Vara: 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
INGRED FREDERICO DE JESUS JOSÉ
Proferida em audiência dia
07 de dezembro de 2022

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

INGRED FREDERICO DE JESUS JOSÉ, qualificada nos autos, está sendo processada e encontra-se denunciada como incurso no artigo 155, §4º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Caetano do Sul
Foro de São Caetano do Sul
2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida
Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, . - Jardim São Caetano - CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP - Telefone: 11-3489-2531 - E-mail:
saocaetano2cr@tjsp.jus.br

Proc. nº 0003701-93.2018.8.26.0565 - Ctrl. nº 2018/000603- lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0003701-93.2018.8.26.0565 - Controle nº 2018/000603
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
INGRED FREDERICO DE JESUS JOSÉ
Proferida em audiência dia
07 de dezembro de 2022

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

INGRED FREDERICO DE JESUS JOSÉ, qualificada nos autos, está sendo processada e encontra-se denunciada como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 20 de abril de 2018, por volta das 14h00min, na Rua Amazonas, nº 964, apto 61, nesta cidade e comarca de São Caetano do Sul, previamente ajustada e com identidade de desígnios com os adolescentes Ryan Lucas de Oliveira Albuquerque e Francisco Thiago Gomes Cardoso, subtraiu, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, para proveito comum, um cofre portátil contendo em seu interior documentos pessoais, joias, cheques, cartões de crédito, uma mochila e a quantia de R\$ 2.300,00 em espécie, pertencentes a Fernando Reis dos Santos, Ana Lucia Aquino Vidal e Cauê Vidal Barbim.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, por volta das 13h29min, a acusada e o adolescente Ryan Lucas de Oliveira Albuquerque dirigiram-se ao “Edifício Villa Sant Bartelemy”, onde, aproveitando-se do engano do porteiro Everaldo Alves do Nascimento, que pensou se tratar de moradores, lograram ingressar no condomínio e transitar pelas áreas sociais, subindo pelas escadas para acesso aos apartamentos. Pouco depois, retornaram e deixaram o condomínio.

Cerca de trinta minutos depois, já acompanhados do adolescente Francisco Thiago Gomes Cardoso, novamente solicitaram o ingresso no edifício, o que lhes foi franqueado, e rumaram, pelas escadas, para o apartamento nº 61, onde se utilizaram de um objeto não identificado para danificar a porta da entrada de serviço (fls. 103/106), acessando o interior do imóvel.

Neste local, vasculharam os armários e lograram encontrar um cofre portátil, bem como relógios e mochilas. Inseriram o cofre em uma das mochilas, e separaram relógios no interior de outra. Contudo, esqueceram esta última mochila, deixando o apartamento em poder apenas da mochila com o cofre, trazida pelo adolescente Francisco. A seguir, deixaram o condomínio em poder dos objetos subtraídos.

Captadas imagens das áreas comuns do condomínio (fls. 29/31 e 84/102), a acusada foi reconhecida por imagens (fls. 21) pela vítima Ana Lucia Aquino Vidal, eis que foi presa pela prática de crime com mesmo modus operandi e, também, em concurso de pessoas, seis dias depois dos fatos (B.O. 1633/2018 - 05º D.P. Aclimação - fls. 36/51).

Inquérito policial instaurado por força de portaria (fls. 02/301).

Laudos periciais (fls. 85/122, 123/126 e 146/150).

A denúncia foi recebida em 21 de setembro de 2022 (fls. 310).

A ré foi citada (fls. 331) e apresentou resposta à acusação (fls. 343/344). A decisão de fls. 347/348 afastou a hipótese de absolvição sumária.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e três testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório da ré.

Em Debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, fixando-se a pena no mínimo legal, em regime aberto.

A Defesa, por sua vez, postulou o reconhecimento da confissão espontânea, arrependimento posterior, fixação da pena mínima e direito de recurso em liberdade. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/14), pelos termos de declarações (fls. 15/16, 17/18, 19/20, 21/22, 23 e 128), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 24/27 e 151), pelas fotografias de fls. 45/53, pelos laudos periciais (fls. 85/122, 123/126 e 146/150), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é certa e recai sobre a acusada, a qual confessou a prática delitiva.

Vejamos.

A vítima Ana Lucia Aquino Vidal declarou que a ação ocorreu quando não havia ninguém em seu apartamento, mas teve acesso às imagens de câmeras de segurança do condomínio, pelas quais é possível ver uma mulher com tatuagem no antebraço, juntamente com dois rapazes, todos eles arrombaram a porta e subtraíram os objetos descritos na inicial. Aduziu que tomou conhecimento de crime semelhante ocorrido no

bairro da Bela Vista, na Capital, praticado supostamente pelo mesmo grupo, razão pela qual foi até a Delegacia da Vila Mariana e entregou as imagens à Autoridade Policial para efeito de comparação. Confirmou que as imagens das duas ações permitem concluir se tratar da mesma mulher atuando em conjunto com os menores, sobretudo pela qualidade das imagens e pela tatuagem no antebraço.

A vítima Fernando Reis dos Santos confirmou o relato de sua esposa à época, salientando que também teve acesso às imagens do condomínio e constatou se tratar das mesmas pessoas que haviam sido presas em ação semelhante alguns dias após os fatos.

A testemunha de acusação Everaldo Alves do Nascimento declarou que permitiu a entrada da ré e dos menores por achar que fossem moradores. Aduziu que a acusada se parece muito com a mulher que entrou no condomínio, mas não pode afirmar com certeza, ante o tempo decorrido.

A testemunha de acusação Nilton Albobras Amado declarou que era síndico do condomínio na época dos fatos e foi informado sobre a invasão a um apartamento, de modo que foi buscar as imagens da data e hora dos fatos, oportunidade em que pôde verificar que a invasão foi realizada por uma mulher e dois rapazes.

Ao ser interrogada, a ré confessou participação no furto alegando que sua função era apenas de facilitar o ingresso dos rapazes no condomínio. Disse que permaneceu na escada durante a invasão ao apartamento, de modo que não sabe dizer o que foi levado e nem como se deu o acesso ao interior do apartamento. Aduziu que receberia cem reais pela participação. Mostrou-se arrependida.

São estes os elementos de convicção colhidos durante a instrução, suficientes, a toda evidência, para a prolação de decreto condenatório.

A confissão, na espécie, encontra respaldo nos depoimentos das vítimas e das testemunhas, na prova pericial produzida, junto com as demais provas colhidas durante a persecução penal, de modo a comprovar a prática delitiva pela acusada. Cumpre-se consignar que, sem evidências no sentido de que as testemunhas tivessem motivo para incriminar indevidamente a acusada, não há razão para desconsiderar seus depoimentos, os quais merecem total credibilidade e se afiguram suficientes para amparar o decreto condenatório, em cotejo com a confissão judicial da ré.

A qualificadora de rompimento de obstáculo restou demonstrada de forma indubitosa nos autos, diante dos depoimentos colhidos e do laudo pericial juntado nos autos (fls. 123/126), que constatou que “a porta que dava acesso à cozinha da residência apresentava danos de aspecto recente compatíveis com os produzidos por instrumento desconhecido como alavanca associado à força muscular.”

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, de igual modo, restou demonstrada de forma indubitosa nos autos, principalmente pelas filmagens feitas pelas câmeras de segurança do condomínio (fls. 85/122), pela prova testemunhal produzida e pela confissão judicial da ré.

Sendo assim, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e seguro a apontar a autoria do delito de furto qualificado, sendo certo que a procedência da acusação é medida de rigor com a edição de decreto condenatório.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando-se as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que há de se levar em consideração o modo como o crime foi praticado pela ré (circunstâncias do crime), isto é, mediante rompimento de obstáculo. É certo que tal circunstância constitui qualificadora prevista no inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal; contudo, já se levou em consideração a outra qualificadora, prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal (concurso de agentes), para alterar os parâmetros mínimo e máximo das penas. Assim, para fins de adequada individualização da pena, valorar-se a segunda qualificadora nesta primeira fase de dosimetria. Sendo assim, a pena deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), fixando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante genérica da confissão espontânea, de modo que reduziu a pena em um sexto, resultando em dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, à míngua de majorantes ou minorantes, torno

definitiva a pena no patamar acima fixado.

Não há que se falar em arrependimento posterior, haja vista que não houve restituição da coisa ou reparação do dano antes do recebimento da denúncia.

O regime de cumprimento de pena para a ré deverá ser o inicial aberto, considerando a primariedade e quantidade de pena.

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, INGRED FREDERICO DE JESUS JOSÉ, qualificada nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O dia multa fica fixado no mínimo legal, considerando a situação econômica da acusada, declarada em sede de interrogatório.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena corporal por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária no valor de um salário mínimo para cada vítima e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa, devendo ser indicada a instituição beneficiária pelo juízo da execução.

Considerando que não foi decretada a prisão preventiva da acusada no curso do processo e que não há circunstâncias novas autorizadoras da incidência da prisão cautelar, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Fixo os honorários do patrono da ré pelo valor máximo da tabela para tal situação, expedindo-se certidão oportunamente.

Transitada em julgado, intime-se a ré para pagamento da multa no prazo de 10 dias, sob pena de execução.

Registre-se e cumpra-se. Publicada em audiência de tudo saem os presentes cientes, intimados e advertidos.

São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2022.

PEDRO CORRÊA LIAO - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA